



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Bilanzsteuer 09

Beteiligungen und Wertpapiere im Betriebsvermögen

41

Verfasser:

Wolfgang Eggert

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

1.	BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE IM BETRIEBSVERMÖGEN	1
1.1	Beteiligungen im Betriebsvermögen	1
1.1.1	Arten	1
1.1.2	Begriff	2
1.1.3	Ansatz als Betriebsvermögen	2
1.1.4	Bewertung von Beteiligungen	3
1.1.5	Erträge aus Beteiligungen	4
1.1.6	Anschaffungskosten und Teilwert von Beteiligungen	7
1.2	Wertpapiere im Betriebsvermögen	18
1.2.1	Ansatz	18
1.2.2	Bewertung	18
1.2.3	Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Gratisaktien, Freianteile)	18
1.2.4	Kapitalerhöhung aus Gesellschaftermitteln	19
1.2.5	§ 6 b EStG und Wertpapiere des Betriebsvermögens	20
1.2.6	Beispiele zu Wertpapieren im Betriebsvermögen	20
2.	ÜBUNGSFALL	24

1. BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE IM BETRIEBSVERMÖGEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Bilanzsteuer 09 – Überblick – v13031



HINWEIS

Dieser Abschnitt vermittelt die Grundlagen, über die Sie bei der Lösung von Aufgaben verfügen müssen, die sich mit der Beteiligung an Personen- oder an Kapitalgesellschaften beschäftigen. Darüber hinaus wird das Grundwissen bezüglich der Behandlung von Gratisaktien und Bezugsrechten vermittelt und um die dabei auftretenden Besonderheiten nach § 6b EStG ergänzt. Beteiligungen und Wertpapiere im Betriebsvermögen sind ein Standardthema in der Steuerberaterklausur.

1.1 Beteiligungen im Betriebsvermögen

1.1.1 Arten

Beteiligungen		
an mitunternehmerischen Personengesellschaften	an Kapitalgesellschaften	
stellen in der Handelsbilanz einen einheitlichen Vermögensgegenstand dar, der als solcher angesetzt und auch separat bewertet wird.		
Steuerbilanz		
(sind originär Betriebsvermögen des Beteiligten/Steuerpflichtigen) Der Gesellschafter hält kein einheitliches Wirtschaftsgut „Beteiligung“, sondern vielmehr einen Anteil an jedem einzelnen Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens der Personengesellschaft, vgl. dazu auch § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO i. V. m. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. An dieser Betrachtungsweise ändert sich steuerlich auch dann nichts, wenn die Beteiligung zum Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens, einer anderen Personengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft gehört. (Vgl. ESt-Kommentar Ludwig Schmidt, Anm. 270 zu § 5 EStG „Beteiligungen an Personengesellschaft“.)	einheitliches Wirtschaftsgut (wie HB)	
	notwendiges BV Die Beteiligung hat besonderes Gewicht für die Betriebsführung und die unternehmerische Position des Beteiligten, H 4.2 Abs. 2 EStH „Anteile an Kapitalgesellschaften“ und „Anteile an ... Einzelfälle“.	gewillkürtes BV Die Willkürung bedarf der Einbuchung (ausdrückliche Einlage), sie ist ausgeschlossen, wenn Verluste des Privatvermögens ins Betriebsvermögen verlagert werden sollen, H 4.2 Abs. 1 EStH „gewillkürtes Betriebsvermögen“ 5. Spiegelstrich.
	Diese Beteiligungen können beim Anteilseigner (nat. Person) auch Privatvermögen (mit Einkünften nach § 20 EStG, ggf. auch § 17 EStG) sein. Nachfolgend werden nur betriebliche Beteiligungen behandelt.	



1.1.2 Begriff

Beteiligter ist jemand, der gesellschaftsrechtliche Befugnisse an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft in Beteiligungsabsicht (Zurverfügungstellen von Kapital – i. d. R. auf Dauer – mit dem Ziel der Einflussnahme) erworben hat. Das HGB erläutert im zweiten Abschnitt (Ergänzende Vorschriften für Kapitalgesellschaften) in § 271 Abs. 1 S. 1 HGB den Begriff der Beteiligungen wie folgt:

„Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Eine Beteiligung wird vermutet, wenn die Anteile an einem Unternehmen insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieses Unternehmens oder, falls ein Nennkapital nicht vorhanden ist, den fünften Teil der Summe aller Kapitalanteile an diesem Unternehmen überschreiten.“

Nach dem HGB wird eine Beteiligung dann vermutet, wenn die Anteile 20 % überschreiten. Bei einer geringeren Beteiligung (sog. Anteile) kommt es darauf an (Einzelfall), ob bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise § 271 Abs. 1 S. 1 HGB erfüllt ist. Liegen mehr als 50 % Stimmrechte vor, ist i. d. R. der Begriff des verbundenen Unternehmens erfüllt (§ 271 Abs. 2 HGB). Steuerlich ist diese Differenzierung jedoch ohne Bedeutung.



HINWEIS

Steuerlich ist für die Beantwortung der Frage, ob die Anteile zum Betriebs- oder Privatvermögen rechnen, die Höhe der Beteiligung grds. ohne Bedeutung.

Bedenken Sie jedoch bitte, dass eine 100%ige Beteiligung, **die in einem Betriebsvermögen gehalten** wird, einen Teilbetrieb dieses beteiligten Unternehmens darstellt (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG und R 16 Abs. 3 S. 7 und 8 EStR, „Teilbetriebsveräußerung und Teilbetriebsaufgabe“).

1.1.3 Ansatz als Betriebsvermögen

Insbesondere in Klausuraufgaben ist als **erster Schritt** in der Klausurlösung der **Ansatz** von Wirtschaftsgütern als Betriebsvermögen zu klären (vgl. Kurs BilSt 01 bzw. vorangegangene Übersicht).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im Betriebsvermögen – v11887



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beteiligungen an Personengesellschaften – v11891

1.1.4 Bewertung von Beteiligungen

In der Regel rechnen Beteiligungen zum Anlagevermögen (sog. Finanzanlagen nach § 266 Abs. 2 III. HGB). Handelsrechtlich werden Beteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften gleichbehandelt. Ihre Bewertung erfolgt nach § 253 Abs. 1 HGB bei Zugang mit den Anschaffungskosten und in der Folge ebenso mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren Marktpreis/beizulegenden Wert, § 253 Abs. 3 HGB und § 255 Abs. 4 HGB. Bei vorübergehenden Wertminderungen besteht für Finanzanlagen handelsrechtlich ein Wahlrecht zum Ansatz des niedrigeren Marktpreises (vgl. § 253 Abs. 3 S. 6 HGB → Finanzanlagen). Bei einer nicht nur vorübergehenden Wertminderung besteht eine Pflicht zur niedrigeren Bewertung (§ 253 Abs. 3 S. 5 HGB).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften – v11888



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Anteilen an Personengesellschaften – v11892

1.1.4.1 Bewertung von Beteiligungen in der Handelsbilanz

Beteiligung an Personen- oder Kapitalgesellschaften	
1.	Zugangsbewertung (§ 253 Abs. 1 HGB)
	Anschaffungskosten i. S. d. § 255 Abs. 1 HGB
2.	Folgebewertung
	Grundsatz:
	Ansatz der Anschaffungskosten § 253 Abs. 1 und 3 HGB
	Ausnahme:
	Ansatz des niedrigeren Marktpreises:
	■ wenn die Minderung von Dauer → Abschreibungszwang ■ wenn die Minderung vorübergehend → Abschreibungswahlrecht
	Wertaufholungsgebot:
	Nach Marktpreisabschreibung zwingend, wenn Wert wieder gestiegen; Bewertungsobergrenze stellen die Anschaffungskosten dar; § 253 Abs. 5 HGB



1.1.4.2 Bewertung von Beteiligungen in der Steuerbilanz

Beteiligung an Personengesellschaften	
1.	Zugangsbewertung (§ 253 HGB/§ 6 EStG)
	stets Anschaffungskosten (§ 255 Abs. 1 HGB), diese entsprechen auch im Zeitpunkt der Anschaffung dem Spiegelbild des Kapitalkontos bei der PG (vgl. unten)
2.	Folgebewertung
	Der Beteiligte hält jeweils einen (ideellen) Anteil an den einzelnen (aktiven und passiven) Wirtschaftsgütern der Personengesellschaft. Die Wirtschaftsgüter werden im Jahresabschluss der Personengesellschaft nach § 6 EStG bewertet. Diese Bewertung findet ihren Niederschlag auf den Kapitalkonten der einzelnen Gesellschafter. Deshalb sind für den Beteiligten die steuerlichen Bewertungsvorschriften dann erfüllt, wenn er die Beteiligung mit dem Spiegelbild seines Kapitalkontos aktiviert. Dieses Kapitalkonto (Betriebsvermögen i. S. des § 4 Abs. 1 EStG) umfasst neben dem Gesamthandskapital auch die Kapitalkonten evtl. Ergänzungs- und/oder Sonderbilanzen.

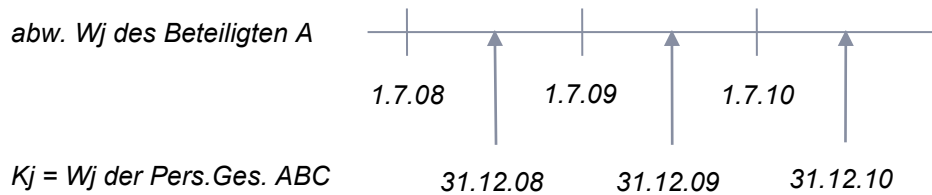
Beteiligung an Kapitalgesellschaften	
1.	Zugangsbewertung (§ 253 HGB/§ 6 EStG)
	Anschaffungskosten
2.	Folgebewertung
	Grundsatz:
	Ansatz der AK (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG)
	Ausnahme:
	Ansatz des niedrigeren Teilwerts (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG, aber nur, wenn die Minderung von Dauer ist, und selbst dann in der StB kein Zwang, sondern nur wahlweise) möglich; zum Begriff der „voraussichtlich dauerhaften Wertminderung“ vgl. nachfolgend Tz. 1.1.6.2 sowie BMF v. 2.9.2016, (Beck'sche Erlasse 1 § 6/12 Rz. 17 ff.)
	Wertaufholungsgebot:
	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 EStG (zwingend, wie in der Handelsbilanz, § 253 Abs. 5 HGB)

1.1.5 Erträge aus Beteiligungen

1.1.5.1 Zeitpunkt der Gewinnzurechnung beim Beteiligten

Beteiligung an Personengesellschaft	Beteiligung an Kapitalgesellschaft
Zum Ende des Wirtschaftsjahres der Personengesellschaft wird der Gewinn „erzielt“ und ist den Gesellschaftern zu diesem Zeitpunkt zuzurechnen (einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung), d. h. der Gewinn ist beim Beteiligten in dem Wirtschaftsjahr zu erfassen, in dem das Wirtschaftsjahr der Personengesellschaft endet.	Der Beteiligungsertrag ist grundsätzlich im Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses zu erfassen. Hinweis: Die ab dem Veranlagungszeitraum 2009 eingeführte Abgeltungsteuersatz ist auf Erträge im Betriebsvermögen nicht anzuwenden, § 32d Abs. 1 EStG i. V. m. § 20 Abs. 8 EStG.

► **Beispiel zur Beteiligung an einer Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft):**



A hat den Gewinnanteil 08 im Wj 08/09, den Gewinnanteil 09 im Wj 09/10 usw. zu erfassen.

1.1.5.2 Höhe des Beteiligungsertrags

A. Beteiligungen an Personengesellschaften

Gegenstand: Anteil nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG

Betrag: Steuerlicher Gewinnanteil lt. einheitlicher und gesonderter Gewinnfeststellung (also inkl. Vorwegzurechnungen wie Sonderbetriebseinnahmen, Sonderbetriebsausgaben und Gewinnen oder Verlusten aus Ergänzungsbilanzen und außerbilanziellen Kürzungen/Hinzurechnungen).

Buchungen:

■ **Beim Beteiligten (rechtsformunabhängig):**

Beteiligung an Beteiligungsertrag

in Höhe: grundsätzlich des gesondert für Mitunternehmer festgestellten Betrages

aber: ohne außerbilanzmäßige Zu- oder Abrechnungen, da diese das Kapital des Mitunternehmers bei der Personengesellschaft mindernd (bei Zurechnungen) oder erhöhend (bei Abrechnungen wie Investitionszulage) beeinflusst haben

Diese Zu- oder Abrechnungen sind beim Beteiligten dann ebenso außerhalb der Bilanz dem (Beteiligungs-) Gewinn hinzu- oder abzurechnen.

B. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

Gegenstand: beschlossener/ausgeschütteter Betrag

Betrag:

- bei offenen Ausschüttungen + KapEst (zzgl. SolZ) *
- bei verdeckten Ausschüttungen (nur Wert der VGA)

* Für den Ansatz der KapEst und des SolZ sowie deren Anrechnung auf die Personensteuern des Beteiligten ist § 45a EStG zu beachten. In BilSt-Aufgaben liegen regelmäßig lt. SV die erforderlichen Bescheinigungen im Zeitpunkt ihrer Bearbeitung vor.

Buchungen:

■ **Beteiligter ist Personenunternehmen:**

Finanzkonto (Bank)	an	Beteiligungsertrag
(i. H. d. Nettodividende)		(i. H. d. Bruttodividende inkl. KapEst u. SolZ)
Privat		
(i. H. d. KapEst + SolZ)		

Dem Umstand, dass nach § 3 Nr. 40 EStG nur ein Teil der Einnahmen zu versteuern ist, wird durch eine außerbilanzielle Kürzung Rechnung getragen.



■ **Beteiligter ist Kapitalgesellschaft:**

Finanzkonto (Bank) an Beteiligungsertrag *
(i. H. d. Nettodividende) (i. H. d. Bruttodividende inkl. KapEst u. SolZ)
Aufwand / Personensteuern **
(i. H. d. KapEst + SolZ)

bei steuerlicher Einkommensermittlung zuzurechnen/abzurechnen

* § 8b Abs. 1 KStG: Beteiligungsertrag mit 95 % bzw. bei „Streubesitz“ keine außerbilanzielle Kürzung; § 8b Abs. 4 KStG

** § 10 Nr. 2 KStG: Aufwand der Personensteuern

Ist eine **Personengesellschaft Beteiligte** (also eine Mitunternehmerschaft hat eine/mehrere Beteiligungen in ihrem Betriebsvermögen) und wird der Gewinnanteil dem Kapitalkonto gutgeschrieben, so gilt:

a) bei der Beteiligung an einer anderen Personengesellschaft:

Beteiligung..... an Beteiligungsertrag.....
(ebenfalls i. H. d. einheitlich und gesondert festgestellten Gewinnanteils)

b) bei der **Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft:**

KapEst und SolZ sind Vorauszahlungen auf die festzusetzende ESt (bzw. KSt) und den sich hiernach ergebenden SolZ. Sie gehören ebenso wie die ausgeschüttete Dividende zum Vermögen des Anteilseigners der Kapitalgesellschaft. Ist Anteilseigner eine Personengesellschaft, so kommen die abgezogenen Beträge letztlich dem Gesellschafter (Mitunternehmer) der Personengesellschaft zugute. Dies rechtfertigt es, die Abzugsbeträge als Einnahme der Personengesellschaft und als entsprechende Entnahme des einzelnen Gesellschafters zu behandeln (§ 12 Nr. 3 EStG).

Buchung in der Buchführung der Personengesellschaft:

Finanzkonto an Beteiligungsertrag
(i. H. d. Nettodividende) (i. H. d. Bardividende, inkl. KapEst und SolZ)
Entnahmen der Gesellschafter
(i. H. d. KapEst + SolZ)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beispiel zu Erträgen aus einer Kapitalgesellschaft – v12885

C. Beteiligungen an Investmentfonds

Die Besteuerung von Investmentfonds ist mit Wirkung ab dem 1.1.2018 in einem besonderen Verfahren geregelt worden. Um hierzu einen möglichst klaren und mit den anderen Beteiligungen „unvermischten“ Überblick zu verschaffen, wird auf das Schwerpunktthema „Besteuerung von Investmenterträgen auf Anlegerebene“ verwiesen. Selbstverständlich sind die Teile, die sich mit Anteilen im Privatvermögen befassen, im Fach Bilanzsteuerrecht nicht relevant.

1.1.5.3 Gewerbesteuer

Über § 7 GewStG „schlägt“ die teilweise Befreiung von Dividenden bei der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer (§ 3 Nr. 40 EStG und § 8b Abs. 1 und 5 KStG) auf die Gewerbesteuer voll durch. Durch Nr. 5 in § 8 GewStG wurde dieses „Durchschlagen“ gesetzlich geregelt: Auf eine Hinzurechnung des steuerfreien Anteils (§ 3 Nr. 40 EStG) ist bei Beteiligungserträgen zu verzichten, wenn für ihn eine Kürzung nach § 9 Nr. 2a GewStG grundsätzlich in Betracht käme.

1.1.6 Anschaffungskosten und Teilwert von Beteiligungen

1.1.6.1 Anschaffungskosten

Beteiligungen sind regelmäßig mit den Anschaffungskosten → § 255 Abs. 1 HGB ← anzusetzen.

a) Beteiligungen an Personengesellschaften

Die Anschaffungskosten einer Beteiligung an einer Personengesellschaft spiegeln sich grundsätzlich auf dem Kapitalkonto des Gesellschafters im Zeitpunkt seines Eintritts wider. Allerdings ist hier zu beachten, dass auch das Kapital einer eventuell für den Gesellschafter in der Personengesellschaft geführten Ergänzungsbilanz bzw. Sonderbilanz zum steuerlichen Kapital und somit zu den Anschaffungskosten für die Beteiligung rechnet. Nachträgliche Anschaffungskosten stellen Einlagen in die Personengesellschaft dar und werden ebenfalls dem Kapitalkonto des Beteiligten gutgeschrieben (vgl. Sie bitte auch z. B. im Kurs UmwSt-Recht die Einbringungsfälle).



HINWEIS

Durch den Ansatz der Beteiligung mit dem Spiegelbild dieses Kapitals (Summe aller Kapitalkonten für den Mitunternehmer) treten für die „Bewertung“ der Beteiligung steuerrechtlich keine Schwierigkeiten auf.

b) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

Bei Beteiligungen an Kapitalgesellschaften können durch offene und verdeckte Einlagen nachträgliche Anschaffungskosten (§ 6 Abs. 6 S. 2 EStG) entstehen (vgl. H 6.2 EStH „Beteiligung an Kapitalgesellschaft“ sowie nachfolgende Beispiele).

Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto verringern die Anschaffungskosten einer Beteiligung. Übersteigt die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto den Buchwert der Beteiligung, so ist sie beim Gesellschafter in Höhe des übersteigenden Betrags als Beteiligungsertrag zu erfassen (vgl. H 6.2 „Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto“ und BFH v. 20.4.1999, BStBl II 1999, S. 647).



HINWEIS ZUM STEUERBERATEREXAMEN

*Gewinnausschüttungen (offene oder verdeckte) inkl. derer aus dem steuerlichen Einlagekonto sind regelmäßig **Gegenstand der Prüfungsaufgaben**.*



1.1.6.2 Niedrigerer Teilwert

a) Beteiligung an Personengesellschaften

Für die Steuerbilanz werden Teilwertabschreibungen auf eine Beteiligung an einer Personengesellschaft von der Rechtsprechung abgelehnt. Da der Gewinn für Personengesellschaften einheitlich und gesondert festgestellt und unmittelbar dem einzelnen Gesellschafter zugerechnet wird, ist darüber hinaus für eine Teilwertabschreibung kein Raum. Die einzelnen Wirtschaftsgüter der Gesellschaft wurden bereits auf Ebene der Gesellschaft nach § 6 EStG bewertet, bei eventuell niedrigeren Teilwerten ist der Gewinnanteil des Gesellschafters entsprechend gemindert worden.

b) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

Eine Teilwertabschreibung auf eine Beteiligung an einer GmbH ist nach ständiger Rechtsprechung des RFH und des BFH grundsätzlich nur in drei Fällen denkbar:

- aa) In der Anschaffung der Beteiligung ist eine Fehlmaßnahme zu erblicken (kein vernünftiger Kaufmann würde die Anschaffung wiederholen).
- bb) Das Eigenkapital (Grund- oder Stammkapital) der Kapitalgesellschaft ist durch Verluste (zum größten Teil) aufgezehrt, die Insolvenz steht unmittelbar bevor.
 - Anlaufverluste unmittelbar nach Gründung der Kapitalgesellschaft rechtfertigen den Ansatz eines niedrigeren Teilwerts für die Beteiligung allerdings noch nicht (BStBl II 1989, S. 274).
- cc) Durch Ausschüttungen ist der Wert der Beteiligung unter den Buchwert gesunken (BStBl II 1972, S. 397).

Eine Teilwertabschreibung auf eine Beteiligung an börsennotierten Aktien ist steuerlich dann möglich, wenn eine dauerhafte Wertminderung vorliegt. Nach BMF v. 2.9.2016 (Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/12), liegt eine dauerhafte Wertminderung (schon, Anm. des Verf.) dann vor,

- wenn der **Börsenwert** zum Bilanzstichtag unter denjenigen im Zeitpunkt des Aktienerwerbs **gesunken** ist und
- der Kursverlust die Bagatellgrenze von **5 %** der Notierung bei Erwerb überschreitet.

Bei einer vorangegangenen Teilwertabschreibung ist für die Bestimmung der Bagatellgrenze der Bilanzansatz am vorangegangenen Bilanzstichtag maßgeblich.

Zu beachten ist dabei, dass Wertveränderungen zwischen Bilanzstichtag und Tag der Aufstellung der Bilanz als **wertbegründende** Ereignisse verstanden werden und demzufolge nicht zur Berücksichtigung der Bestimmung einer dauerhaften Wertminderung berücksichtigt werden können.



PRÜFUNGSTIPP

Wie den vorstehenden Kapiteln zu entnehmen ist, ist in der Klausur stets wie folgt vorzugehen:

- *Ansatz der Beteiligung als Betriebsvermögen (§ 246 HGB, R 4.2 EStR)*
- *Bewertung, wobei zu differenzieren ist zwischen Zugangs- und Folgebewertung (§ 253 HGB i. V. m. § 6 EStG) inkl. einer Bilanzpostenentwicklung – bei einer Beteiligung an einer Personengesellschaft in der Steuerbilanz „Spiegelbildmethode“*
- *Erträge aus der Beteiligung*
- *letztendlich Buchungssätze getrennt nach HB und StB bzw. wenn verlangt, eine Aussage zur Gewinnauswirkung beim zu besprechenden Bilanzierenden*



HINWEISE

- Wird eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft durch eine andere Kapitalgesellschaft gehalten, sind § 8b Abs. 2 KStG und § 8b Abs. 3 S. 3 KStG zu beachten (Teilwertabschreibungen werden außerhalb der Bilanz dem zu versteuernden Einkommen zu 100 % hinzugerechnet, Wertaufholungen führen per Saldo zu einer Kürzung i. H. v. nur 95 %)!
- Wird eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft durch eine Personengesellschaft gehalten, muss, soweit der Mitunternehmer eine
 - a) **natürliche Person ist**, § 3c Abs. 2 EStG angewendet werden.
 - b) **Kapitalgesellschaft ist**, § 8b KStG angewendet werden.

► Übungsfall 1:

Einzelunternehmer A ($W_j = K_j$) gründet am 1.1.01 zusammen mit B eine Personengesellschaft (AB-OHG). A erbringt seine Einlage i. H. v. 200.000 € in bar. Der Anteil an der AB-OHG ist zweifelsfrei geeignet und dazu bestimmt, das Einzelunternehmen des A zu fördern. A legt am 1.10.01 weitere 10.000 € in die OHG ein, die seinem Eigenkapitalanteil gutgeschrieben werden (in OHG: Bank 10.000 an Privat A 10.000).

Der Gewinnanteil des A lt. einheitlicher und gesonderter Gewinnfeststellung für 01 beträgt 25.000 €.

► Fragen:

- Wie lauten die erforderlichen Buchungen im Einzelunternehmen A?
- Mit welchem Wert ist die Beteiligung zum 31.12.01 bei A auszuweisen?

► Lösung:

Die Beteiligung an der AB-OHG stellt als Mitunternehmeranteil originäres Betriebsvermögen des A dar, wurde aber auch durch A selbst in seinem EU als Betriebsvermögen ausgewiesen.

Bei Zugang erfolgt der Ansatz der Beteiligung mit den Anschaffungskosten, § 253 Abs. 1 HGB, § 255 Abs. 1 HGB i. V. m. § 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG.

Die Anschaffungskosten zum 1.1.01 betragen = 200.000 €.

In der Handelsbilanz ist in der Folge weiter nach § 253 HGB mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren Marktpreis (bei dauerhafter Wertminderung = Zwang, bei vorübergehender Wertminderung = Wahlrecht) zu bewerten.

Da kein niedrigerer Marktpreis bekannt ist, bleibt es beim Ansatz der Anschaffungskosten i. H. v. 200.000 € zuzüglich der ins Eigenkapital geleisteten Einlage von 10.000 € = 210.000 €. Der Gewinnanspruch des OHG-Gesellschafters ist seit der Geltung des MoPeG (1.1.2024) nicht mehr seinem Kapitalkonto gutzuschreiben, sondern stellt einen Anspruch dar (§ 122 S. 1 HGB, der dem § 120 Abs. 2 HGB nach Auffassung des IDW vorgeht). Alternativ könnte auch noch eine individuelle Regelung im Gesellschaftsvertrag getroffen werden. Angenommen hier gilt das HGB und weiter angenommen, der Gewinnanspruch beträgt auch handelsrechtlich 25.000 €, ergäbe sich ein Wert in der Handelsbilanz für einen sonstigen Vermögensgegenstand („Forderung“) von 235.000 €.



In der Steuerbilanz ist davon systematisch abweichend nach der Spiegelbildmethode zu verfahren: Die Kapitalkontenentwicklung des A in der AB-OHG hat folgendes Bild:

Kapital am 1.1.01	200.000
+ Einlagen 01	+ 10.000
+ Gewinn 01	+ 25.000
Kapital A zum 31.12.01	235.000

Somit ist die Beteiligung an der AB-OHG in der StB des Einzelunternehmens A am 31.12.01 mit 235.000 € auszuweisen. Folgende Buchungen führen im Einzelunternehmen A zu diesem Ansatz:

1.1.01	Buchung in „ alle “ Bereiche (also in HB und StB)			
	Beteiligung	200.000	an	Bank
	(wenn die Einlage aus Mitteln des Einzelunternehmens stammt)			200.000
	oder		an	Privat
	(wenn die Einlage aus privaten Mitteln stammt)			200.000
1.10.01	Beteiligung	10.000	an	Bank/Privat
	Buchung steuerlicher Bereich			
31.12.01	Beteiligung	25.000	an	Beteiligungsertrag
	Buchung handelsrechtlicher Bereich			
	sonstiger Vermögensgeggt.	25.000	an	Beteiligungsertrag

Die vorletzte Buchung verdeutlicht auch, warum in § 9 Nr. 2 GewStG eine Kürzung von Beteiligungserträgen vorgesehen ist; durch sie wird eine „Doppelerfassung“ bei der GewSt vermieden.

► **Übungsfall 2:**

Beispiel zur Beteiligung PersG und abw. Wj:

Einzelunternehmer B (Wj = Kj) erwirbt am 1.7.01 einen Anteil an der DEF-KG. Die KG, deren Wirtschaftsjahr jeweils am 1. Juli eines Jahres beginnt und am 30. Juni endet, ist der größte Abnehmer des B.

Dieser erhofft sich aus seiner Beteiligung an der KG bessere Preiskonditionen für die Produkte seines Einzelunternehmens. B musste für eine Beteiligung von 25 % in die KG 300.000 € einzahlen. Seinem Kapitalkonto in der KG wurden allerdings nur 180.000 € zugewiesen. Die restlichen 120.000 € schrieb die KG vereinbarungsgemäß den Kapitalkonten der Gesellschafter D, E und F zu gleichen Teilen gut. Grund dafür war, dass in der DEF-KG stille Reserven i. H. v. 480.000 € vorhanden gewesen sind, die die Altgesellschafter allerdings nicht versteuern möchten (§ 24 Abs. 2 S. 2 UmwStG → vgl. Sie dazu auch Lehrbrief UmwStR 01).

Diese stillen Reserven entfallen auf:

Grund und Boden	200.000
Gebäude	80.000
(Das Gebäude wird in der KG gem. § 7 Abs. 4 S. 2 EStG nach einer Restnutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.)	
Bewegliche Wirtschaftsgüter (Restnutzungsdauer 5 Jahre)	20.000
Vorräte (im Wj 01/02 verkauft)	12.000
Geschäftswert	168.000

Der HB-Gewinnanteil des B betrug für 01/02 10.000 €, für 02/03 8.000 €. Im Gesellschaftsvertrag ist geregelt, dass der Gewinnanteil einem Eigenkapitalkonto des B gutzuschreiben ist. Steuerliche Abweichungen, mit Ausnahme derer aus dem Anteilserwerb, sind keine gegeben. B hat in 01/02 und 02/03 bei der KG weder Entnahmen noch Einlagen getätigt.

Frage: Wie entwickelt sich die Beteiligung im Einzelunternehmen B vom 1.7.01 bis zum 31.12.03?

Zusatzfrage: Was würde sich ändern, wenn nicht der HB-Gewinnanteil aus der KG für B, sondern vielmehr sein Anteil am einheitlich und gesondert festgestellten Gewinn angegeben wäre?

► **Lösung:**

Die Anschaffungskosten des B für die Beteiligung an der KG betragen 300.000 €. Dieser Betrag ist bei Zugangs- und Folgebewertung in der Handelsbilanz als Wert der Anschaffungskosten „maßgebend“.

In der Steuerbilanz des B gilt unverändert die Spiegelbildmethode. Dazu ist eine Kapitalkontenentwicklung für B in der KG notwendig.

Da sein buchmäßiges Kapital in der Bilanz der DEF KG nur 180.000 € beträgt, muss sein Mehrkapital von 120.000 € in einer Ergänzungsbilanz ausgewiesen werden. Weil die Altgesellschafter keine stillen Reserven versteuern möchten, können für sie entsprechende negative Ergänzungsbilanzen erstellt werden (Tz. 24.14 des UmwSt-Erlasses in Beck'sche Steuererlasse 130; vergleichen Sie hierzu auch die Ausführungen im Lehrbrief UmwStR 01).

Das Kapital des B entwickelt sich danach in der Bilanz der KG einschließlich der für ihn zu erstellenden Ergänzungsbilanz wie folgt:

	Kapital B lt. HB	+ Ergänzungskapital B	= steuerliches Gesamtkapital B
1.7.01	180.000	120.000	300.000
Stand 31.12.01	180.000	120.000	300.000
Gewinn 01/02	+ 10.000 *)	<u>- 7.800</u>	+ 2.200
Stand 30.6.02	190.000	112.200	302.200
(mangels Entnahmen und Einlagen) zugleich			
Stand 31.12.02	190.000	112.200	302.200
Gewinn 02/03	+ 8.000 *)	<u>- 4.800</u>	+ 3.200
Stand 30.6.03	198.000	107.400	305.400
(mangels Entnahmen und Einlagen) zugleich			
Stand 31.12.03	198.000	107.400	305.400

*) die Ergänzungsbilanz für B hätte folgendes Aussehen:

	1.7.01		30.6.02		30.6.03
(jeweils 25 % der stillen Reserven)					
GruBoden	50.000		50.000		50.000
Gebäude	20.000	(AfA $1/_{20} = 1.000$)	19.000	(AfA w.b.1.000)	18.000
bewegliche WG	5.000	(AfA $1/_{5} = 1.000$)	4.000	(AfA w.b.1.000)	3.000
Vorräte	3.000	(verkauft = 3.000)	–		–
Firmenwert	42.000	<u>(AfA $1/_{15} = 2.800$)</u>	39.200	<u>(AfA w.b. 2.800)</u>	36.400
	120.000	7.800	112.200	4.800	107.400
Kapital B	120.000		112.200		107.400
= „ErgVerlust B“		7.800		4.800	



Anmerkung: Der Eintritt des B in die KG fällt unter § 24 UmwStG. Da die Altgesellschafter die eingebrachten stillen Reserven nicht versteuern wollen, sind für sie negative Ergänzungsbilanzen zu erstellen, die dem Spiegelbild der positiven Ergänzungsbilanz des B entsprechen. Hierdurch wird eine Buchwertfortführung i. S. d. § 23 Abs. 1 UmwStG erreicht. Für die Personengesellschaft, d. h. für ihre Gesellschafter, gilt steuerlich die „Fußstapfentheorie“ → § 12 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 S. 3 UmwStG. Eine Anschaffung liegt nicht vor.

Zusatzfrage: Der Unterschied zum Grundfall besteht darin, dass die einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung auch die Ergebnisse aus Ergänzungs- und (wenn vorhanden) Sonderbilanz beinhaltet. Wäre also bereits der Anteil am einheitlich und gesondert festgestellten Gewinn gegeben, so müsste lediglich gerechnet werden:

Beteiligung 1.7.01	300.000
= Stand der Beteiligung am 31.12.01	
+ Gewinnanteil lt. Feststellungsbescheid für 01/02	2.200
= Stand 31.12.02	302.200
usw.	

Die im Einzelunternehmen notwendigen Buchungen lauteten:

am 1.7.01	Buchung in alle Bereiche		
	Beteiligungen	an	Bank
			300.000
	= Bilanzansatz 31.12.01		

nur im steuerlichen Teil

in der Buchführung

des Wj's 02:	Beteiligung	an	Beteiligungsertrag	2.200*
	= Ansatz am 31.12.02:			302.200

nur im steuerlichen Teil

in der Buchführung des Wj's 03:

Beteiligung	an	Beteiligungsertrag	3.200
= Ansatz am 31.12.03			305.400

usw.

* HB-Gewinnanteil 10.000 - Verlust aus ErgBil 7.800

Die Buchungen im handelsrechtlichen Teil sind davon abhängig, wie hoch dort der (handelsrechtliche) Gewinnanteil ist.



HINWEIS ZUR HB DES B:

In der HB ist ein Beteiligungsertrag (vor Auszahlung aus der KG) nur dann als Verbindlichkeit der KG zu erfassen, wenn der Gewinnanteil auf einem Gesellschafterverrechnungskonto (jederzeit entnahmefähig) erfasst wird. Das Gesellschafterverrechnungskonto stellt dann eine Schuldpension (Verbindlichkeit) der KG dar. Wird jedoch, wie im Sachverhalt angegeben, im Gesellschaftsvertrag geregelt, dass der Gewinnanteil einem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben wird, erhöht sich das oder eines der definierten Kapitalkonten.

Nicht unüblich sind z. B. Unterteilungen bei den Kapitalkonten in I – Kommanditkapital – und weitere – II (beim Zwei-Konten-Modell) bzw. II ff. (beim Drei- oder Vierkontenmodell). Auf welchem Eigenkapitalkonto die Gutschrift erfolgt, regelt bei einem Kontenmodell ausschließlich der Gesellschaftsvertrag. Ist in diesem (wie häufig üblich) auch geregelt, wie die Gewinnverteilung zu erfolgen hat, muss diese bereits bei der Aufstellung des Jahresabschlusses buchungstechnisch erfasst werden.

► **Übungsfall 3:**

X ist mit 50 % an der XY-KG beteiligt. Die Beteiligung gehört zum Betriebsvermögen des Einzelunternehmens X. Das Kapitalkonto des X bei der KG betrug zum 31.12.01 118.000 €. Am 15.4.02 hat X 25.000 € in bar aus der KG entnommen und davon 18.000 € in sein Einzelunternehmen eingelegt. Der Buchhalter der KG hat bei seinem Abschluss für das Wj 02 einen Gewinnanteil für X i. H. v. 54.000 € ermittelt. Der Gewinnanteil ist nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags dem (Eigen-)Kapitalkonto des X in der KG gutzuschreiben. Das Finanzamt wick in seinem Bescheid von der Erklärung zur einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung ab und erhöhte den Gewinnanteil des X um:

Gesellschaftergeschäftsführergehalt (i. S. des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG)	+ 60.000
(wurde auf das private Bankkonto des X überwiesen)	
Kürzung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung (anteilig)	+ 15.000
	<u>75.000</u>
erklärt	<u>54.000</u>
Gewinnanteil X berichtigt	129.000
Welche Buchungen ergeben sich, wenn	

- X mit dem Abschluss seiner Bücher bis zum Ergehen des Feststellungsbescheides wartet, bzw.
- seine Bücher unmittelbar nach Mitteilung des Gewinnanteils von 54.000 € durch den Buchhalter der KG für das Wj 02 abschließt?

► **Lösung nur für den steuerlichen Bereich des X:**

- Buchungen, wenn X seine Bücher für das Wj 02 bis zum Ergehen des Feststellungsbescheids offenhält:

Die Kapitalentwicklung des X in der XY-KG hat folgendes Aussehen:

Stand 1.1.02	118.000
- Entnahmen 15.4.02	<u>- 25.000</u>
	93.000
+ Gewinnanteil lt. Buchhalter	<u>+ 54.000</u>
Stand 31.12.02 vorläufig	147.000
Berichtigungen aufgrund des Feststellungsbescheids	
+ Gewinnanteil	+ 75.000
- Entnahmen „Geschäftsführergehalt“ aus dem Sonder-BV	<u>- 60.000</u>
Stand 31.12.02 berichtigt	162.000

Das Geschäftsführergehalt des X führt als Sonderbetriebseinnahme zur Erhöhung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 2. Alt. EStG). Das Kapitalkonto von X bleibt davon unberührt.

(„Gedachte Buchung im Sonderkreis des X bei der KG“: Privat an Erträge 60.000)

Das Konto Beteiligung an der XY-KG weist also in der Einzelfirma am 31.12.02 einen Bestand von 162.000 € aus.



Dazu führen folgende Buchungen:

am 15.4.02: Bank 18.000
 Privat 7.000 an Beteiligung 25.000
unter dem 31.12.02 (bei Eingang des Feststellungsbescheids):
 Beteiligung 69.000 an Beteiligungsertrag 129.000
 Privat 60.000

Zu beachten ist, dass gebuchte Privatentnahmen in der Gesellschaft in zwei Fälle zu unterteilen sind:

- aa) die als Entnahme gebuchten Beträge verbleiben im beteiligten Unternehmen:
es wird zwar die Beteiligung gemindert, die entsprechenden Beträge werden jedoch im beteiligten Unternehmen aktiviert bzw. den Finanzkonten belastet.
- bb) die als Entnahme gebuchten Beträge gelangen tatsächlich ins Privatvermögen:
es ist in jedem Unternehmen der entsprechende Betrag dem Privatkonto zu belasten.

In unserem Fall zeigt das Konto Beteiligungen im Einzelunternehmen des X folgende Entwicklung auf (mit Darstellung/Bezeichnung der Gegenkonten):

Beteiligung an der XY-KG

		15.4.02	
Anfangsbestand	118.000 €	Bank oder Privat	25.000 €
31.12.02 Beteiligungsertrag	<u>69.000 €</u>	Schlussbestand	<u>162.000 €</u>
	187.000 €		187.000 €

- b) Buchungen, wenn X seine Buchführung für das Wj 02 noch vor Ergehen des Feststellungsbescheides abschließt:

15.4.02: wie oben
31.12.02: Beteiligung an Beteiligungsertrag 54.000 €

Beteiligung an der XY-KG

		15.4.02	
Anfangsbestand	118.000 €	Bank oder Privat	25.000 €
31.12.02 Beteiligungsertrag	<u>54.000 €</u>	Schlussbestand	<u>147.000 €</u>
	172.000 €		172.000 €

Die Veranlagung des VZ 02 ist dann ggf. nach Eingang des Feststellungsbescheides zu berichtigen (§ 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO), der Gewinnanteil 02 (Beteiligungsertrag) ist um (129.000 € - 54.000 € =) 75.000 € zu erhöhen.

In der Buchführung des Wj's 03 ist folgende Anpassungsbuchung vorzunehmen:

Beteiligung an Kapital 15.000

Beteiligung an der XY-KG in der Buchführung des Wj 03

Anfangsbestand	147.000 €
Bei Eingang des Feststellungsbescheides (gegen Kapital)	15.000 €
	162.000 €

► **Übungsfall 4:**

Einzelunternehmer U, der keiner Religionsgemeinschaft angehört, hat in seinem Betriebsvermögen zutreffend eine Beteiligung an der Z-GmbH mit ihren Anschaffungskosten von 130.000 € ausgewiesen. Am 28.10.02 beschloss die GmbH, für das Wj 01 eine Gewinnausschüttung vorzunehmen. Auf dem betrieblichen Bankkonto des U gingen deshalb am 15.11.02 = 3.681,25 € ein. Im Zeitpunkt der Bilanzerstellung auf den 31.12.02 kann U die erforderlichen Steuerbescheinigungen vorlegen.

► **Lösung:**

Da bis zum Tag der Bilanzerstellung die notwendigen Steuerbescheinigungen vorliegen, ergibt sich (für U im Wj 02) folgende Berechnung und Buchung:

Nach Abzug einer Kapitalertragsteuer von 25 % zzgl. 1,375 % SolZ (entspricht 5,5 % von 25 %) verbleiben als sogenannte Nettodividende und Auszahlungsbetrag = 73,625 %.

Brutto- (oder Bar-)Dividende	5.000,00
KapESt 25 %	- 1.250,00
dazu SolZ 5,5 % der KapESt	- 68,75
Auszahlung = Nettodividende	3.681,25

Die einbehaltenen Steuerbeträge sind, da die Erträge einem Betriebsvermögen zuzurechnen sind, auf die persönliche Steuer anrechenbar und stellen somit eine Entnahme dar (§ 12 Nr. 3 EStG und § 4 Abs. 1 S. 2 EStG). Deshalb lautet der Buchungssatz hier:

Bank	3.681,25		
Privat (KapESt + SolZ)	1.318,75	an	Beteiligungsertrag 5.000,00

Gleichzeitig sind 40 % der Einnahmen/Betriebseinnahmen § 3 Nr. 40 Buchst. d EStG steuerfrei. Bei der Ermittlung des Gewinns werden außerbilanziell 2.000 € abgezogen. Zu beachten ist allerdings, dass auch 40 % der Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit der Beteiligung stehen, nicht abziehbar sind (§ 3c Abs. 2 EStG). Diesem Umstand wird ebenfalls durch eine außerbilanzielle Korrektur (hier 40%ige Zurechnung) entsprochen.



HINWEIS ZUR STEUERBERATERPRÜFUNG

Die nachfolgenden zwei Beispiele sind in ähnlicher Form in vergangenen StB-Prüfungen abgefragt worden:

► **Übungsfall 5:**

Der KFZ-Zubehörhändler K (Wj = Kj) hat am 5.4.02 eine Beteiligung an der Spoiler-GmbH i. H. v. 30 % erworben. Die GmbH ist seit Jahren der Hauptlieferant des K, der die Beteiligung deshalb erwarb, weil er sich diese Bezugsmöglichkeit sichern wollte. Die GmbH war schon im Wj 01 in finanzielle Schwierigkeiten geraten. K beabsichtigte, über seine Beteiligung Einfluss auf die Geschäftsführung der GmbH zu nehmen und damit zu deren wirtschaftlicher Gesundung beizutragen. K zahlte Anfang April 02 für seine Beteiligung 35.000 € in die GmbH für einen neu geschaffenen Anteil ein.

Außerdem gewährte K der GmbH einen sogenannten verlorenen Zuschuss i. H. v. 50.000 € zur Anschaffung neuer Investitionsgüter. Darüber hinaus stellte K der GmbH einen Betrag von 40.000 € als Darlehen zur Verfügung. Da sich die Situation der GmbH im Wj 02 nicht wesentlich verbesserte, verzichtete K im Februar 03 auf die Darlehensrückzahlung, obwohl die Darlehensforderung im Zeitpunkt des Verzichts noch vollwertig war.

Ende des Wj's 03 zeichnete sich eine Gesundung der GmbH ab, sodass für K die erwünschte Bezugsquelle für einen Teil seiner Handelswaren gesichert erscheint.

Folgende Buchungen sind in diesem Zusammenhang vorgenommen worden:

April 02:	Beteiligungen	an	Bank	35.000
	sonst. betr. Aufwand	an	Bank	50.000
	Darlehensforderung	an	Bank	40.000
Februar 03:	sonst. betr. Aufwand	an	Darlehensforderung	40.000



► **Lösung:**

Da K die Beteiligung zur Förderung des eigenen Unternehmens erworben hat, liegt notwendiges Betriebsvermögen vor. Eine Fehlmaßnahme scheidet aus, es sind keinerlei Gründe erkennbar, dass ein „vernünftiger Kaufmann“ diesen Erwerb nicht wiederholen würde.

Die Beteiligung ist in HB und StB anzusetzen, § 246 Abs. 1 HGB und § 5 Abs. 1 EStG, R 4.2 Abs. 1 EStR. Sie ist bei Zugang zum Betriebsvermögen und auch in der Folge mit den Anschaffungskosten anzusetzen, § 253 Abs. 1 HGB und § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG. Bei Folgebewertung ist eine Abschreibung auf den gesunkenen Marktpreis bzw. den niedrigeren beizulegenden Wert (Teilwertansatz in der StB) zu prüfen, § 253 Abs. 3 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG. Handelsrechtlich erhöhen weder der Zuschuss noch der Darlehensverzicht die Anschaffungskosten auf die Beteiligung. In der HB verbleibt es beim Aufwand und die Anschaffungskosten betragen unverändert 35.000 €.

Steuerlich rechnet zu den Anschaffungskosten für die Beteiligung nicht nur die eigentliche Zahlung bei Erwerb, sondern auch verdeckte Einlagen i. S. des R 8.9 KStR insbesondere hier der „verlorene“ Zuschuss (vgl. auch H 6.2 EStR „Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft“). Deshalb ist die Beteiligung im Jahr 02 mit ihren Anschaffungskosten i. H. v. 85.000 € zu aktivieren. Gründe für eine Teilwertabschreibung sind aus dem Sachverhalt nicht erkennbar. Der Gewinn des Wj's 02 ist somit um 50.000 € zu erhöhen.

Durch den Darlehensverzicht in 03 entstehen wiederum steuerlich nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung (ebenso verdeckte Einlage → R 8.9 KStR, Forderung als bilanzierungsfähiger Vermögensvorteil mit „vollem“ Wert) auf die Beteiligung. Diese ist am 31.12.03 deshalb mit 125.000 € anzusetzen (BuWe-Entwicklung: AK 35.000 + erste verdeckte Einlage 50.000 + zweite verdeckte Einlage 40.000 = 125.000).

Hieraus ergibt sich eine Erhöhung des Gewinns 03 um 40.000 €.

Auch im Wj 03 ist eine Abschreibung auf einen niedrigeren Teilwert nicht gerechtfertigt, weil sich im Wj 03 die Lage der GmbH besserte und sich auch die von K gewünschten Vorteile aus der Beteiligung zu konkretisieren begannen. Zum Forderungsverzicht als verdeckte Einlage in Höhe des noch werthaltigen Teils vgl. auch BFH v. 9.6.1997 GrS 1/94, BStBl II 1998, S. 307 ff.

Beteiligungsansatz im Vergleich	HB	StB
31.12.02	35.000	85.000
31.12.03	35.000	125.000

► **Übungsfall 6:**

Die Montag-GmbH hat am 1.1.01 eine 33 $\frac{1}{3}$ %ige Beteiligung an der Tausend-GmbH für Anschaffungskosten in Höhe von 85.000 € erworben. Da die Tausend-GmbH am 31.12.01 mit dem Ausfall einer Forderung an einen Großkunden rechnen musste und dies zur Insolvenz geführt hätte, hat die Montag-GmbH zutreffend eine Abschreibung auf den niedrigeren Marktpreis bzw. Teilwert i. H. v. 35.000 € auf ihre Beteiligung vorgenommen (Ansatz am 31.12.01 in HB und StB: 35.000 €).

Wider Erwarten hat sich die Lage der Tausend-GmbH Mitte des Wj's 02 gebessert; der Großkunde konnte seine gesamten Verpflichtungen erfüllen.

Die Tausend-GmbH war sogar in der Lage, am 1.12.02 eine Gewinnausschüttung vorzunehmen. Auf dem Bankkonto der Montag-GmbH gingen am 20.12.02 4.417,50 € ein. Bis zur Erstellung der Bilanz auf den 31.12.02 liegen bei der Montag-GmbH sämtliche erforderlichen Bescheinigungen vor.



1.2 Wertpapiere im Betriebsvermögen

1.2.1 Ansatz

Wertpapiere, die keine Beteiligungen verkörpern, sind bei Einzelunternehmern in aller Regel kein notwendiges Betriebsvermögen, da sie für die Betriebsführung nicht wesentlich sind. Eine Aufnahme von Wertpapieren in das **Betriebsvermögen von Einzelunternehmern** erfolgt in aller Regel als gewillkürtes Betriebsvermögen.



HINWEIS

Bei der Willkürung von Wertpapieren ist in Prüfungsaufgaben zu bedenken, dass

- 1. es einer unmissverständlichen Einlagehandlung (Buchung) bedarf (H 4.2 Abs. 1 EStH, Stichwort „Gewillkürtes Betriebsvermögen“) und*
- 2. diese Buchung nie mit Wirkung für die Vergangenheit erfolgen kann sowie*
- 3. eine Willkürung von Wertpapieren zumindest dann unzulässig ist, wenn bereits im Zeitpunkt der Einlagehandlung (also Buchung!) objektiv erkennbar ist, dass sie dem Betrieb keinen Nutzen, sondern nur Verluste bringen werden (vgl. hierzu H 4.2 Abs. 1 EStH, Stichwort „Wertpapiere“).*

Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Pfandbriefe) und Aktien. Beide Wertpapierarten werden nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG bewertet, also grundsätzlich mit den Anschaffungskosten (Satz 1) angesetzt. In der Steuerbilanz kann der niedrigere Teilwert nur dann angesetzt werden, wenn die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist. Zum Begriff der dauerhaften Wertminderung vgl. Sie auch BMF 2.9.2016, Beck'sche Erlasse 1 § 6/12 Rz. 17 – 26.

Eine eventuell spätere Wertaufholung ist zwingend geboten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 EStG).

1.2.2 Bewertung

1.2.2.1 Anschaffungskosten

Die Ermittlung der Anschaffungskosten von Wertpapieren richtet sich nach den im Kurs BilSt 01 aufgezeigten allgemeinen Grundsätzen. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass

- bei festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Pfandbriefen) eventuell zu zahlende oder erhaltene Stückzinsen die Anschaffungskosten nicht berühren (vgl. auch H 20.2 „Stückzinsen“ EStH sowie das dort aufgeführte BMF-Schreiben),
- Anschaffungsnebenkosten (gleichgültig, ob kursabhängig oder kursunabhängig) mit zu berücksichtigen sind.

1.2.2.2 Teilwertermittlung

Bei Wertpapieren, die an der Börse notiert sind, ist für die Teilwertermittlung im Normalfall von den Börsenkursen auszugehen. Auf jeden Fall sind bei der Teilwertermittlung die Nebenkosten erhöhend zu berücksichtigen (H 6.7 „Wiederbeschaffungskosten“ zur Teilwertvermutung).

1.2.3 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Gratisaktien, Freianteile)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften Kapitalerhöhung – v11890

Im Zeitpunkt der Ausgabe von Gratisaktien sind Buchungen nicht erforderlich, vgl. § 1 KapErhStG (Gesetz über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln, enthalten in Beck'sche Steuergesetze **141**). Im Betriebsvermögen führt die Ausgabe von Gratisaktien beim einzelnen Aktionär zunächst zu keiner Gewinnrealisierung, diese wird aber bei Verkauf oder Entnahme aus dem Betriebsvermögen nachgeholt. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass ein Anteil aus dem Buchwert der Altaktien abgespalten werden muss

→ § 3 KapErhStG.

Die Abspaltung berechnet sich nach folgender Formel:

>>> MERKE	
Buchwert Gratisaktie =	$\frac{\text{Buchwert einer Altaktie} \times \text{Nennwert Gratisaktie}}{\text{Nennwert der Alt- u. Gratisaktien zusammen}}$

Ist der Nennwert der alten und der Gratisaktien gleich hoch (beispielsweise je 10 €), so gilt vereinfacht:

>>> MERKE	
Buchwert pro Aktie neu =	$\frac{\text{Buchwert}}{\text{Stückzahl (alte + junge Aktien)}}$

1.2.4 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftermitteln

Hierfür werden im Vorfeld der Kapitalerhöhung (Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlage der Gesellschafter) Bezugsrechte an die Altaktionäre ausgegeben. D. h., dass z. B. beim bevorzugten Erwerb junger Aktien im Verhältnis 3:1 zur Anschaffung einer jungen Aktie drei Bezugsrechte (aus je drei Altaktien) erforderlich sind.

Für diese Bezugsrechte müssen ebenfalls aus dem Buchwert der Altaktien Anschaffungskostenteile abgespalten werden. Hierfür gilt folgende Formel:

>>> MERKE	
Buchwert Bezugsrecht =	$\frac{\text{Buchwert einer Altaktie} \times \text{Börsenkurs des Bezugsrechts am ersten Handelstag}}{\text{Börsenkurs der Altaktie am letzten Handelstag vor Beginn der Frist zur Ausübung der Bezugsrechte}}$

(Vgl. hierzu auch R 17 Abs. 5 EStR und H 17 Abs. 5 EStH mit den Hinweisen „Bezugsrechte/ Gratisaktien“ und „Kapitalerhöhung gegen Einlage“.)

Beim Erwerb von jungen Aktien werden diese Anschaffungskostenteile dann mit geleisteten Anschaffungskosten der neu erworbenen Aktien addiert. Werden die Bezugsrechte hingegen verkauft, sind daraus die stillen Reserven aufzudecken.



1.2.5 § 6 b EStG und Wertpapiere des Betriebsvermögens



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften – v11889

Die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, also auch der Verkauf von Aktien des Betriebsvermögens, ist bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften begünstigt (vgl. § 6b Abs. 10 EStG und Lehrbrief BilSt 03).

Bezüglich der 6-jährigen Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen ist auch R 6b.3 Abs. 6 EStR zu beachten.

- Anrechnung der Besitzzeit von „alten“ Aktien auf die Besitzzeit von Gratisaktien
- Anrechnung der Besitzzeit von „alten“ Aktien auf die Besitzzeit von Bezugsrechten
- Keine Anrechnung der Besitzzeit von alten Aktien auf junge Aktien, die durch Ausübung von Bezugsrechten erworben wurden

1.2.6 Beispiele zu Wertpapieren im Betriebsvermögen



HINWEIS

Für die Lösungen zu den Beispielen wird für die Dauerhaftigkeit einer Wertminderung nach BMF vom 2.9.2016 (Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/12) ausgegangen:

► Übungsfall 1:

X hatte am 1.8.01 Aktien der Hinig-AG aus betrieblichen Mitteln erworben und bisher als Privatvermögen behandelt. Als im Jahr 06 eine Betriebsprüfung für die Jahre 02 bis 04 bei ihm stattfand und diese zu relativ hohen Mehrsteuern führte, stellte er den Antrag, die Hinig-Aktien dem Betriebsvermögen zuzuordnen.

Nachweislich betrugen für die Hinig-Aktien

die AK		150.000 €
der Teilwert am	31.12.01	170.000 €
	31.12.02	140.000 €
	31.12.03	120.000 €
	31.12.04	90.000 €
	31.12.05	75.000 €
	im Zeitpunkt der BP	65.000 €

► Lösung:

Der Ansatz als gewillkürtes Betriebsvermögen wäre allenfalls möglich gewesen, wenn X die Aktien aus betrieblichen Mitteln erworben und im Betriebsvermögen belassen hätte. Da er sie aber ursprünglich als Privatvermögen behandelt hat, wäre eine Willkürung erst für die Zukunft denkbar (bei Einbuchung in 06). Eine rückwirkende Aufnahme ins Betriebsvermögen ist nicht möglich. Darüber hinaus scheitert hier eine Einbuchung jedoch ganz generell an der Tatsache, dass die Aktien dem Betrieb keinen Nutzen, sondern nur Verluste bringen würden (H 4.2 (1), Stichwort „Wertpapiere“ EStH).

► Beispiel:

X bewahrt im Girosammeldepot seiner Hausbank Aktien der Glück-Auf-AG auf. Er hat die Wertpapiere aus betrieblichen Mitteln erworben und jeweils im gewillkürten Betriebsvermögen belassen.

Folgendes Zahlenmaterial ist bekannt:

Anschaffungszeitpunkt	Anzahl Aktien	AK	Kurs am	je Aktie
	Nennwert 1 €/Aktie			
1.4.01	10.000	12.000	31.12.01	1,25
1.8.02	22.000	24.000	31.12.02	1,30
2.6.03	28.000	32.000	31.12.03	1,28
			31.12.04	0,55
Abwandlung			31.12.04	1,09
			31.12.05	1,10

► **Lösung:**

Eine Bewertung mit dem gewogenen Mittel ergibt folgende durchschnittliche Anschaffungskosten:

am	31.12.01	10.000	Aktien	12.000	AK =	1,200 pro Aktie
		+ 22.000		24.000		
am	31.12.02	32.000		36.000		1,125 pro Aktie
		+ 28.000		32.000		
am	31.12.03	60.000		68.000		1,133 pro Aktie

Da der Kurs der Aktien (31.12.01: 1,25 €, 31.12.02: 1,30 €, 31.12.03: 1,28 €) an den Bilanzstichtagen 01, 02 und 03 jeweils über den durchschnittlichen Anschaffungskosten liegt, sind diese in den Bilanzen anzusetzen gewesen.

zum 31.12.04 beträgt der	Kurs	0,550	
	AK (Durchschnitt)	1,133	
	Wertminderung	0,583	= 51,45 % der AK

Somit ist die Wertminderung nach BMF vom 2.9.2016 von Dauer (Bagatellgrenze von 5 % wird überschritten); der Ansatz des niedrigeren Wertes am 31.12.04 ist möglich

Ansatz somit: $0,55 \cdot 60.000 = 33.000$

In der **Abwandlung** beträgt die Wertminderung am Bilanzstichtag 04 und 05 nicht mehr als 5 % der AK (in 04 nur 4,0 %). Somit sind am 31.12.04, aber auch in 05 mangels dauerhafter Wertminderung, die AK anzusetzen.

Ansatz somit = 68.000

► **Übungsfall 2:**

Z (Wj = Kj) hat seit 10 Jahren 3.000 Aktien der XY-Brauerei in seinem Einzelunternehmen als gewillkürtes Betriebsvermögen bilanziert. Die Anschaffungskosten wurden zutreffend i. H. v. 90.000 € an jedem Bilanzstichtag angesetzt. Im laufenden Wj hat die Brauerei eine Kapitalerhöhung aus Rücklagen vorgenommen. Jeder Aktionär erhielt für drei Altaktien eine Gratisaktie. Sofort nach Erhalt der Gratisaktien hat Z diese für 31.000 € veräußert. Der Kurs der XY-Aktien am Ende des laufenden Wirtschaftsjahres beträgt 22,80 €.

► **Lösung:**

Die Anschaffungskosten betrugen 90.000 € für 3.000 Aktien, dies entsprach 30,00 € pro Aktie. Nach Ausgabe der Gratisaktien entfiel der Buchwert von 90.000 € nicht mehr nur auf 3.000 Altaktien, sondern auch auf 1.000 Gratisaktien.

$90.000 \text{ €} \div 4.000 = 22,50 \text{ € pro Aktie}$



Der Verkauf der Gratisaktien ist deshalb wie folgt zu beurteilen:

Erlös	31.000
Buchwertanteil $1.000 \times 22,50 \text{ €}$	<u>22.500</u>
stille Reserven	8.500

Da eine Besitzzeitanrechnung vorzunehmen ist (R 6b.3 Abs. 6 S. 1 EStR), kann in der Steuerbilanz auf diese stillen Reserven § 6b EStG angewendet werden.

Buchung des Verkaufs in allen Bereiche:

Finanzkonto	31.000	an	Erlöse Aktienverkauf	31.000
Aufwand Abgang AV	22.500		Aktien	22.500

Buchung zusätzlich im nur steuerlichen Bereich:

steuerlicher Aufwand	8.500	an	Rücklage § 6b Abs. 10	8.500
Rücklagenbildung			EStG	

Die Bewertung der Altaktien am 31.12. des laufenden Wj's erfolgt zum Buchwert, da der Teilwert höher ist (22,80 € ist größer als 22,50 € je Altaktie).

► Übungsfall 3:

Unternehmer U (Wj = Kj) hat seit dem 1.4.01 2.000 Aktien (Nennwert je 5 €) der Success-AG in seinem gewillkürten Betriebsvermögen mit ihren AK von 45.000 € (Buchwert je Aktie 22,50 €) ausgewiesen. Am 1.5.07 beschloss die Success-AG die Ausgabe junger Aktien, wobei den Altaktionären ein Vorrecht eingeräumt wurde, für jeweils vier alte Aktien eine junge Aktie (Nennwert 5 €) zum Ausgabekurs von 19 € zu zeichnen.

U machte von 240 Bezugsrechten Gebrauch und erwarb 60 junge Aktien. Die restlichen Bezugsrechte veräußerte er für insgesamt 2.200 €. Der Kurs der Bezugsrechte blieb vom ersten Handelstag bis zum Verkauf durch U gleich.

Der Kurs der Success-Aktien betrug am 30.4.07 = 25 € und am 31.12.07 = 20,00 €.

► Lösung:

Hinweis: Die Berechnung ist besser nachvollziehbar, wenn mit dem Bezugsrecht je Altaktie gerechnet wird. Im Sinne des echten Bezugsrechts, das zum Erwerb einer jungen Aktie berechtigt, werden aber vier Bezugsrechte je Altaktie benötigt.

U wurden insgesamt $2.000 \div 4 (= 500 \text{ „tatsächliche“})$ Bezugsrechte eingeräumt, wovon er $240 \div 4 (= 60)$ selbst ausgeübt und $1.760 \div 4 (= 440)$ veräußert hat.

Der Erlös für die 1.760 verkauften Bezugsrechte pro Aktie dürfte dem Kurs entsprechen, also $2.200 \text{ €} \div 1.760 = 1,25 \text{ € pro Bezugsrecht pro Aktie}$.

Folglich ist der bisherige Buchwert der Altaktien wie folgt zu zerlegen:

>>>

MERKE

Buchwert Bezugsrecht	<i>Buchwert einer Altaktie</i> 22,50 €	x	<i>Börsenkurs des Bezugsrechts am ersten Handelstag</i> 1,25 €
1,125 € =	<i>Börsenkurs der Altaktie am letzten Handelstag vor Beginn der Frist zur Ausübung der Bezugsrechte</i> 25 €		

Buchwert einer Altaktie vor KapErhöhung	22,50
abzgl. Bezugsrecht	<u>- 1,125</u>
neuer BuWe (neue AK) der Altaktien (je Aktie) =	21,375

Daraus folgt:

der Buchwert von 45.000 € zerfällt am	2.000 Altaktien à	21,375 =	42.750
1.5.07 in	2.000 Bezugsrechte à	1,125 =	2.250

Der Kauf der 60 jungen Aktien löst die Buchung aus:

Wertpapiere	1.140 (60 × 19)	an	Finanzkonto
-------------	-----------------	----	-------------

		Zwischenstand des Kontos Wertpapiere:	46.140
=	2.000 Altaktien zu	21,375	= 42.750
	1.760 Bezugsrechte zu	1,125	= 1.980
	60 junge Aktien zu je 19 =	1.140	
+	60 × (4 × 1,125)	270	<u>1.410</u> = 46.140

Der Verkauf der 1.760 Bezugsrechte ist zu buchen (in allen Bereichen):

Finanzkonto	2.200	an	Erlöse Verkauf BZR	2.200
Aufwand Abgang Wertpapiere	1.980	an	Wertpapiere	1.980

In der StB können die sich ergebenden stillen Reserven aus dem Verkauf der Bezugsrechte in eine steuerliche Rücklage nach § 6b Abs. 10 EStG eingestellt werden; die Tatbestandsmerkmale sind erfüllt, also:

- Veräußerung von Anteilen an KapGesellschaften (i. S. v. § 6b EStG gilt das Bezugsrecht als Anteil an KapGesellschaften – vgl. dazu R6 b.3 Abs. 6 EStR)
- Die weiteren Voraussetzungen des § 6b Abs. 10 S. 4 EStG sind auch erfüllt

Zusätzliche Buchung im steuerlichen Teil (Steuerbilanz):

Aufwand Einstellung Rücklage	220	an	Rücklage 6b	220
			(bzw. Übertrag auf die neu erworbenen jungen Aktien)	

Bei den am 31.12.07 vorhandenen Success-Aktien ist eine Marktpreis- bzw. Teilwertabschreibung zu prüfen. Der Kurswert der Aktien liegt mehr als 5 % unter den Anschaffungskosten. Dem BMF vom 2.9.2016 zufolge, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/12, handelte es sich grundsätzlich um eine dauerhafte Wertminderung. Der Teilwert ermittelte sich grundsätzlich folgendermaßen:

Kurswert am BilStT	20,00 €/Aktie * 2.060 Aktien	41.200 €
zzgl. Nebenkosten	vgl. H 6.7 „Wiederbeschaff ...“	hier nicht bekannt
= Teilwert	hier:	41.200 €
Vergleich mit den AK	Buchwert derzeit (46.140 - 1.980)	44.160 €
Teilwertabschreibung		2.960 €

Bei gesuchtem niedrigstem Gewinn in der Steuerbilanz wird das Teilwertabschreibungswahlrecht in der StB ausgeübt; Buchung somit in alle Bereiche:

außerpl. Abschreibung Wertpap.	2.960	an	Wertpapiere	2.960
--------------------------------	-------	----	-------------	-------

Bei der Ermittlung des steuerlichen Gewinns ist § 3c Abs. 2 EStG bei U zu beachten und 40 % der Teilwertabschreibung außerbilanziell zuzurechnen:

40 % von 2.960 =	+ 1.184 €
------------------	-----------



2. ÜBUNGSFALL

SACHVERHALT

Der Kaufmann Franz Nadel erwirbt am 10.5.16 aus derzeit nicht benötigten Betriebsmitteln 2.000 börsennotierte Aktien (2 % des Stammkapitals der AG) der Strumpffabrik Masche AG (Nennwert je 10 €) zum Kurs von 22,00 €. Er möchte diese Aktien unstrittig in sein Betriebsvermögen aufnehmen, eine Buchung ist jedoch versehentlich unterblieben, da er den Kaufpreis zzgl. 0,5 % an kursabhängigen Nebenkosten von seinem Privatkonto gezahlt hatte.

Am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses und der Steuerbilanz 17 am 15.5.18 fiel Nadel die Nichterfassung auf. An diesem Tag betrug der Kurs 25,00 € je Aktie. Deshalb buchte er bzgl. der Jahresabschlussarbeiten 17 mit Buchungsdatum 1.1.2017:

Aktien Masche AG	50.000	an	Privat	50.000
------------------	--------	----	--------	--------

Am 31.12.18 betrug der Kurs kurzfristig nur 20,50 € je Aktie. Am 10.3.19, noch vor den Jahresabschlussarbeiten 18, beträgt der Kurs der Aktien wieder 25,00 €.

AUFGABE

Geben Sie eine steuerbilanzielle Würdigung für den Zeitraum 16 – 18 inkl. der notwendigen Buchungssätze für Nadel ab.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall BilSt 09 – v13041

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL		Soll	Ist
Nadel kann die Aktien dem gewillkürten Betriebsvermögen zuordnen (Hinweise auf notwendiges Betriebsvermögen liegen lt. Sachverhalt nicht vor), R 4.2 Abs. 1 S. 1 und 3 EStR. Ein nach objektiven Kriterien beurteilbar rein verlustbringendes Wirtschaftsgut liegt ebenfalls nicht vor → H 4.2 Abs. 1 „EStH Gewillkürtes BV“ 5. Spiegelstrich. Im Jahresabschluss (Handelsbilanz) kann Nadel die Aktien als sogenanntes „gewidmetes“ Betriebsvermögen ebenso ausweisen.		1	
Die Zuordnung zum Betriebsvermögen erfolgt durch eine Einlage(handlung), § 4 Abs. 1 S. 8 EStG i. V. m. R 4.3 Abs. 3 EStR. Diese Handlung muss mittels einer Buchung (Dokumentation der Zuordnung) erfolgen. {vgl. dazu auch H 4.2 Abs. 1 EStH „Gewillkürtes BV“ 2. Spiegelstrich} Die Einlagehandlung kann durch den Stpfl. nicht in die Vergangenheit zurück verlegt werden, sie erfolgt somit am Tag der Jahresabschlussarbeiten 17 am 15.5.18. Ab diesem Tag (15.5.18!) stellen die Aktien Betriebsvermögen des Nadel dar.		1	
Die Einlage wird zum Zeitpunkt der Einlagehandlung (15.5.18) nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 b) EStG zu Anschaffungskosten bewertet.			
Die Anschaffungskosten ermitteln sich nach § 255 Abs. 1 HGB mit:			
Kaufpreis 2.000 Aktien * 22 €/Aktie	44.000		
zzgl. Nebenkosten 0,5 %	+ 220		
Anschaffungskosten	44.220	1	
Korrekturbuchungssatz für 17			
Privat 50.000 an Aktien Masche AG 50.000		1	
Korrekturbuchungssatz für 18			
Aktien Masche AG 44.220 an Privat 44.220			
Die Bewertung der Aktien erfolgt am Bilanzstichtag 31.12.18 nach § 253 Abs. 1 und Abs. 3 HGB grds. mit den Anschaffungskosten von 44.220 €. Ein niedrigerer Marktpreis (Kurs am Bilanzstichtag ist gefallen) muss nicht angesetzt werden, da es sich nur um eine vorübergehende Wertminderung handelt. Das Wissen bis zur Bilanzerstellung ist grundsätzlich werterhellend → § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB. Handelsrechtlich besteht ein Wahlrecht, § 253 Abs. 3 S. 6 HGB.		1	
In der Steuerbilanz erfolgt die Bewertung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG (§ 5 Abs. 6 EStG) mit den Anschaffungskosten oder wahlweise mit einem voraussichtl. dauerhaft niedrigeren Teilwert.		1	



Der niedrigere Teilwert beträgt am BilStT:			
Kurs am BilStT 20,50 €/Akte * 2.000 Aktien =	41.000		
zzgl. Nebenkosten 0,5 % (vgl. H 6.7 „Wiederbeschaffung ...“)	<u>+ 205</u>	1	
Teilwert 31.12.18 =	41.205		
Dieser liegt mehr als 5 % unter den Anschaffungskosten und gilt nach BMF v. 2.9.2016 Rz. 15 als „dauerhaft“ und zwar unabhängig vom Wissen der Kurschwankungen bis zur Bilanzerstellung. Eine steuerliche Teilwertabschreibung ist unabhängig von der Handelsbilanz möglich.		1	
Die Teilwertabschreibung beträgt somit: AK	44.220		
abzgl. Teilwert am Bilanzstichtag	<u>- 41.205</u>		
=	3.015	1	
Buchungssatz StB 18			
außerpl. Abschreibung 3.015 an Aktien Masche 3.015		1	
Außerhalb der Bilanz ist die Teilwertabschreibung aufgrund § 3c Abs. 2 EStG (Betriebsvermögensminderung im Zusammenhang mit teilweise steuerfreiem Wirtschaftsgut) zu 40 % „steuerfrei“ zu stellen und dem Gewinn hinzuzurechnen.		1	
Hinzurechnung 40 % v. 3.015	+ 1.206	1	
GESAMTPUNKTZAHL		12	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!